

하도급거래 공정화에 관한 법률

일부개정법률안

심 사 보 고 서

2025. 8.

정무위원회

1. 심사경과

가. 발의일자 및 발의자 : 2024. 9. 30.

김상훈의원 등 11인

나. 회부일자 : 2024. 10. 2.

다. 상정 및 의결일자 :

- 「국회법」 제58조제4항에 따라 소위원회 직접회부(2024. 11. 22.)
- 제418회 국회(정기회)
 - 제2차 법안심사제2소위원회(2024. 12. 3.) 상정
- 제427회 국회(임시회)
 - 제1차 법안심사제2소위원회(2025. 7. 22.)

상정, 축조심사, 의결(대안반영 폐기)

○ 제427회 국회(임시회)

- 제2차 정무위원회(2025. 7. 30.)

상정, 소위심사보고, 찬반토론, 의결(대안반영 폐기)

2. 제안설명의 요지

(제안설명 : 김상훈의원)

「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」은 부정경쟁행위 및 영업비밀 침해행위로 인하여 영업상 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 경우 법원에 그 행위의 금지 또는 예방 및 관련 물건·설비의 제거 등을 청구할 수 있도록 하고 있음.

그러나 현행법은 이러한 금지청구권을 규정하지 아니하여, 하도급거래에서의 기술자료 유용행위가 발생할 경우 피해를 입는 수급사업자는 공정거래위원회의 조치 또는 법원의 손해배상 판결 등이 있는 후에야 구제를 받을 수 있으며, 그 전까지는 금지청구 등 구제를 요청할 수 없는 상황임.

이에 기술자료 유용행위의 금지 또는 예방 등을 청구할 수 있도록 하는 금지청구권 등에 관한 법적 근거를 마련하여 수급사업자의 기술자료에 대한 보호 및 구제를 강화하려는 것임(안 제24조의12 신설).

3. 전문위원 검토보고 요지

- 「국회법」 제58조제4항에 따라 소위원회에 직접 회부되어 검토보고를 하지 않음.

4. 대체토론 요지

없음

5. 소위원회 심사내용

(소위원장 : 강민국위원)

- “위원회 대안” 마련으로 본회의에 부의하지 않기로 함(대안반영폐기).

6. 찬반토론 요지

없음

7. 심사결과

대안반영폐기